

Resolución Directoral UGEL Tocache Nº 001875 -2023

Tocache, 31 MAY 2023

Visto, el MEMORANDO N° 0395-2023-GRSM/DRE-UGELT/D. de fecha 26 de mayo del 2023, donde autoriza proyectar la resolución de primera inscripción de dominio a favor del Estado Peruano – MINEDU – IE 0458, que se adjunta.

CONSIDERANDO:



Que, el capítulo IV artículo 73 de la ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución educativa descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado, establecido por el Ministerio de Educación;



Que, por Ley N° 27658, se declaró al Estado peruano en Proceso de Modernización, con la finalidad fundamental de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; dentro de este marco jurídico, mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en Proceso de Modernización la Gestión del Gobierno Regional de San Martín;



Que, con Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/GR, de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones - MOP de la Dirección Regional de Educación San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través del cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, es necesario precisar que de conformidad al numeral 18.1 del artículo 18 del DECRETO SUPREMO N° 019-2019-VIVIENDA, "las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales se encuentran obligadas a efectuar, de oficio y progresivamente, la primera inscripción de dominio y otras acciones de saneamiento físico legal de los inmuebles de su propiedad o que se encuentren bajo su competencia o administración, hasta su inscripción en el Registro de predios y su registro en el SINABIP (...)", es decir, la primera inscripción de dominio a favor del Estado ha sido regulada como un procedimiento de oficio.

Que, con Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR de fecha 23 de octubre del 2007, se declara en proceso de modernización la Gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos; también establece que: "El Proceso de Modernización implica acciones de



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UGEL TOCACHE - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de las entidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines". Asimismo, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de organización y funciones –ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1169-2023-GRSM/DRE de fecha 23 de mayo del 2023, en su artículo primero, la Dirección Regional de Educación de San Martín, resuelve: "Delegar a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, las facultades para realizar el saneamiento físico legal de los predios de las instituciones Educativas pertenecientes a su Jurisdicción, a fin de que pueda realizar los trámites y procedimientos administrativos correspondientes ante entidades públicas y privadas."



Que, mediante INFORME N°009-2023-GRSM/DRE/UGEL/ OPDI.-INFRA-JCPJ de fecha 25 de mayo del 2023, concluyen que en conformidad al art. 115 del D. S. N° 008-2021-VIVIENDA; corresponde proceder mediante acto resolutivo, la primera inscripción de dominio a favor del MINEDU, el predio que corresponde a la I.E N° 0458.



Que, mediante Constancia de Posesión de fecha 15 de agosto del 2018, el Alcalde del Centro Poblado de Tananta, Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, hace constar que el predio materia del presente acto resolutivo, se encuentra en posesión por la I.E 0458.

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por D.S.N.008-2021-VIVIENDA, contando con la visación de la Oficina de Administración, jefe de la Oficina de Gestión Institucional y de la responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Regional N° 1169-2023-GRSM/DRE;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO a favor del Estado Peruano – Ministerio de Educación – I.E N° 0458, del bien inmueble con área de 10280.88 m² y perímetro de 418.80 ml, ubicado en la Av. Aviación del centro poblado de Tananta, distrito de Tocache, departamento de San Martín; cuyos datos de georreferenciación, son los siguientes:

CUADRO DE COORDENADAS UTM DATUM WGS 84						
Vértice	Lado	Distancia (m)	Ángulo Interno			Norte (y)
P1	P1-P2	130.8	90°	00'	00"	9102386.329
P2	P2-P3	78.6	90°	00'	00"	9102368.42
P3	P3-P4	130.8	90°	00'	00"	9102290.56
P4	P4-P1	78.6	90°	00'	00"	9102308.47



Linderos y Medidas Perimétricas:

001875

Por el frente: Colinda con la Av. Aviación con una distancia de 130.80 ml de longitud, con un ángulo interno en el vértice P1 de 90° 00' 00".

Por el fondo: Colinda con la Av. Identidad con una distancia de 130.80 ml de longitud, con un ángulo interno en el vértice P3 de 90° 00' 00".

Por la izquierda: Colinda con el Jr. Tananta con una distancia de 78.60 ml de longitud, con un ángulo interno en el vértice P2 de 90° 00' 00".

Por la derecha: Colinda con el Jr. Abelardo Quiñones con una distancia de 78.60 ml de longitud, con un ángulo interno en el vértice P4 de 90° 00' 00".

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR FIRME la presente resolución, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 115° del Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR a la Oficina de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Juanjui, la inscripción del presente conforme a ley.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal institucional de la UGEL Tocache.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



Mag. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE